

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1338/2531

บริษัท ชฎา เฟอร์นิเจอร์ และ ก่อสร้าง
จำกัด

นาย อร่าม สุทธะพินธุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 89

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 28, มาตรา 41, มาตรา 43

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8, มาตรา
44, มาตรา 45

การพิจารณาคำร้องเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์มาตรา 41, 121, 124 ต้องปรับ
ด้วยมาตรา 43 มิใช่มาตรา 28ซึ่งเป็นการพิจารณาข้อพิพาทของผู้ซึ่งขาดข้อพิพาท
แรงงานพระราชบัญญัติ ญัตติแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 43 เป็นบทบัญญัติให้อำนาจ
แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงสำหรับ
การวินิจฉัยชี้ขาดตาม มาตรา 41 แต่มาตราทั้งสองก็หาได้บัญญัติว่า ข้อเท็จจริงที่ได้
มาตามมาตรา 43 ถือเป็นยุติไม่และเมื่อผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหานำคดีไปสู่ศาล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 8 วรรค
ท้ายแล้วคู่ความย่อมนำเสนอข้อเท็จจริงได้ทุกอย่างทุกประการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่
สมบูรณ์และให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีตามความต้องการ ของพระราช
บัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 44, 45 การสืบพยานใน
คดีแรงงานมีข้อแตกต่างจากคดีแพ่งสามัญโดยพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงาน

มาตรา 45 วรรคสองให้ศาลแรงงานเป็นผู้ชักถามพยาน ตัวความหรือทนายความจะชักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน การที่โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงทั้งหลายในคดีได้ ย่อมถือได้ว่าศาลแรงงานกลางอนุญาตแล้ว แม้ว่าโจทก์จะมีได้นำสืบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โจทก์ก็นำสืบข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาต่อศาลได้ และจำเลยมีหน้าที่นำสืบหักล้าง

โจทก์ฟ้องว่า ลูกจ้างของโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยทั้งสิบสี่ซึ่งเป็นกรรมการแรงงานสัมพันธ์กล่าวหาว่า โจทก์กลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่เพื่อบีบบังคับให้ออกจากงานเนื่องจากลูกจ้างทั้งเก้าคนเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน จำเลยได้พิจารณาคำร้องของลูกจ้างไปฝ่ายเดียว เพราะโจทก์ไม่อาจไปให้ถ้อยคำได้เนื่องจากภารกิจต้องนำสินค้าไปต่างประเทศจำเลยให้โจทก์รับลูกจ้างที่ยื่นคำร้องกลับเข้ามาทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเพราะโจทก์มิได้กลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ของลูกจ้าง เหตุเลิกจ้างเป็นเพราะลูกจ้างจงใจฝ่าฝืนคำสั่งทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย จำเลยทั้งสิบสี่ให้การว่า กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ขัดขึ้นไม่ยอมไปพบและไม่ให้ความร่วมมือ จำเลยมีคำสั่งโดยอาศัยถ้อยคำและเอกสารจากนายบุญนาคนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการโจทก์หาได้รับฟังข้อเท็จจริงจากลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องไม่ คำสั่งของจำเลยชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์เป็นข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม พิจารณ์แล้วอุทธรณ์ข้อนี้จำเลยทั้งสิบสี่เพียงคัดย่อคำพิพากษา

ของศาลแรงงานกลางแสดงไว้ในอุทธรณ์ครั้งแล้วก็คัดย่อคำฟ้องของโจทก์แสดงไว้ในอุทธรณ์จากนั้นจึงอุทธรณ์ว่า "จะเห็นได้ว่าการที่ศาลแรงงานกลางหยิบยกวินิจฉัยนั้นจึงยังคลาดเคลื่อนต่อคำฟ้องของโจทก์ และจำเลยทั้งสิบสี่คนก็ได้ลงข้อต่อสู้แล้ว ฟ้องของโจทก์จึงเคลือบคลุม" เห็นว่า อุทธรณ์ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น จำเลยทั้งสิบสี่มิได้กล่าวให้แจ้งชัดว่า คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางนั้นคลาดเคลื่อนต่อคำฟ้องของโจทก์ตอนใด คลาดเคลื่อนอย่างไรที่ถูกอย่างไร จำเลยทั้งสิบสี่ลงข้อต่อสู้ตอนใด และลงอย่างไรอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสิบสี่เพียงแต่กล่าวอ้างลอย ๆ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่แจ้งชัด เป็นอุทธรณ์ที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ซึ่งนำมาใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงานโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 แม้ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ข้อนี้ขึ้นมาก็ไม่เป็นการผูกพันศาลฎีกาที่จะต้องวินิจฉัย ดังนั้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อนี้

จำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์อีกข้อหนึ่งว่า ชั้นวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้น โจทก์มิได้นำสืบข้อเท็จจริงต่อจำเลยทั้งสิบสี่ผู้เป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต่อเมื่อโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์จึงนำสืบข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณา โจทก์หาให้อำนาจนำสืบข้อเท็จจริงเช่นนั้นไม่เพราะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 28 เมื่อโจทก์นำสืบจำเลยไม่มีหน้าที่นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงเช่นนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 28 ซึ่งเป็นการพิจารณาข้อพิพาทของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามที่จำเลยทั้งสิบสี่อุทธรณ์นั้น หากจะนำมาปรับแก้คดีนี้ได้ไม่ เพราะบทมาตราดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน มิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เจตนารมณ์ของบทมาตราดังกล่าวเป็นประการใดขั้นตอนในการพิจารณาข้อพิพาทเป็นประการใด ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยสำหรับคดีนี้ คดีนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยชี้ขาดคำร้องเรื่องการกระทำอันไม่เป็น

ธรรมตามมาตรา 41 มาตรา 121 และมาตรา 124 ดังจะเห็นได้จากคำสั่งที่ 17-18/2530 ของจำเลยทั้งสิบสี่ท้ายคำฟ้อง กรณีจึงต้องปรับด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 43 อันว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการแรงงานสัมพันธ์ อันเป็นบทมาตราโดยเฉพาะ แม้จำเลยทั้งสิบสี่อ้างบทมาตราคลาดเคลื่อนตามที่กล่าวมาแล้วก็ตามแต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียทีเดียวเพื่อเป็นการปลดเปลื้องข้อสงสัยของจำเลยทั้งสิบสี่ ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ มาตรา 43 เป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำหรับการปฏิบัติการตามหน้าที่ เป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 41 แต่มาตรา 41 และมาตรา 43 ก็หาได้บัญญัติว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาตามมาตรา 43 ถือเป็นยุติไม่เมื่อผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหานำคดีไปสู่ศาลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 วรรคท้ายแล้ว ที่จำเลยอ้างว่าข้อเท็จจริงจะต้องถือตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คู่ความจะนำสืบนอกกว่านั้นไม่ได้ ความที่ว่ามาทั้งนั้น ไม่มีปรากฏในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ ณ ที่ใดเลยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย ดังนั้น ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาผู้เป็นคู่ความจึงย่อมจะนำสืบข้อเท็จจริงได้ทุกอย่างทุกประการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์และให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามความต้องการของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 44 และมาตรา 45 อนึ่งการสืบพยานในคดีแรงงานก็แตกต่างกว่าคดีแพ่งสามัญดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 45 วรรคสอง ที่ว่าในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลแรงงานเรียกมาเอง ให้ศาลแรงงานเป็นผู้ซักถามพยาน ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานการที่โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงทั้งหลายในคดีได้นั้น ย่อมถือได้ว่าศาลแรงงานกลางอนุญาตแล้ว เพราะ

ศาลแรงงานกลางต้องการได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์และเพื่อให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดีตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาได้เพราะเป็นการนำสืบในประเด็นโดยตรงตามประเด็นข้อ 2 ที่ว่ากรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 17-18/2530 ลงวันที่ 3 เมษายน 2530 หรือไม่เพียงใด และจำเลยทั้งสิบสี่มีหน้าที่นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไว้แล้วนั้น อุทธรณ์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ